

ABDUL MALIK BIN MOHD SIDDIQUE

lawan

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Mohd Amran Bin Mat Zain (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)]

Pada : 9hb Ogos 2021 / 30 Zulhijjah 1442H

Kes Rayuan No. 10000-043-0120-2018

[Rayuan Terhadap Bantahan Awal Responden Dalam Kes Pengisytiharan Bukan Lagi Seorang Yang Beragama Islam]

Peguam Syarie Pemohon : Ab Kadir bin Ismail dari Tetuan Ab Kadir Ismail

Peguam Syarie Responden : Puan Munirah binti Aminuddin dari Majlis Agama Islam Selangor

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu Abdul Malik bin Mohd Siddique (k/p 630723-10-6383) telah membuat rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah ini kerana tidak berpuashati dengan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 13/9/2018 yang menerima bantahan awal Responden (Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)) dan seterusnya membatalkan Tuntutan Perayu dalam kes No: 10100-043-0249-2016.

Fakta Kes

[2] Perayu semasa di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah membuat tuntutan di bawah seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Selangor) 2003. Perayu melalui Peguam Syariannya telah memfailkan kes pengisytiharan status bukan lagi bergama Islam melalui saman dan penyata tuntutan dan MAIS dinamakan sebagai Defendan.

[3] Perayu semasa prosiding kes di Mahkamah Tinggi Syariah, telah menjalani proses penasihat akidah oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor sebanyak 12 kali tetapi Perayu masih tetap mahu meneruskan tuntutannya.

[4] Pada 13/12/2017, Perayu telah mengemukakan keterangannya. Semasa disoal oleh Peguam Syariannya, Perayu ada menyatakan bahawa beliau tinggal di Port Dickson Negeri Sembilan selama tempoh 5 tahun. Perayu selanjutnya menyatakan bahawa alamat di Kajang Selangor tersebut adalah semasa dia tinggal dengan saudaranya.

[5] Rentetan keterangan Perayu tersebut, Responden telah menfailkan permohonan bantahan awal atas isu permastautinan Perayu. Kedua-dua pihak telah berhujjah dan Mahkamah Tinggi Syariah pada 13/9/2018 telah membuat keputusan seperti berikut:-

- i. Mahkamah menerima bantahan awal Plaintiff.
- ii. Plaintiff bukan pemastautin Negeri Selangor.
- iii. Mahkamah ini tidak mempunyai kuasa mendengar tuntutan Plaintiff.

[6] Tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, Perayu telah menfailkan rayuan ini. Perayu telah menfailkan notis rayuan pada 13/9/2018 merayu terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang menerima bantahan awal Responden dan seterusnya membatalkan kes tuntutan Perayu dalam kes no. 10100-043-0249-2016.

Alasan Rayuan

[7] Perayu telah menfailkan alasan rayuannya bertarikh 23/1/2019 di muka surat 80-81 Rekod Rayuan yang menyatakan seperti berikut:-

- i. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dan kurang meneliti keterangan Perayu bahawa sewaktu kes didaftarkan, Perayu bermastautin di Selangor. Begitu juga sepanjang bicara kes Perayu iaitu Perayu bermastautin di Kajang, Selangor akan tetapi bekerja di Port Dickson, Negeri Sembilan;
- ii. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf sewaktu memberi keputusan bantahan awal Responden kerana hanya bergantung kepada Afidavit Sokongan Pegawai Responden yang membuat siasatan dan laporan tanpa dipanggil untuk memberi keterangan. Ini telah menafikan hak asasi Perayu dalam isu mastautinnya.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[8] Setelah kami meneliti alasan rayuan Perayu dan hujah-hujah yang dikemukakan, kami dapati isu dalam rayuan ini ialah **sama ada Perayu bermastautin atau tinggal di Kajang Selangor semasa menfailkan kes no. 10100-043-0249-2016 iaitu pada 15/14/2016 bagi membolehkan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam mendengar tuntutan Perayu.**

[9] Sebelum kami mengulas kes ini, kami ingin membuat teguran kepada Perayu kerana Hujahan Perayu dilihat tidak mempunyai kaitan dengan alasan rayuan yang dikemukakan kepada Mahkamah dan hujahan tersebut merupakan isu-isu baru. Kami dapati juga alasan-alasan rayuan yang dikemukakan tidak dihuraikan sebagaimana yang diperuntukan dalam seksyen 141 (2) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003 yang memperuntukkan seperti berikut :-

141(2) “ Tiap-tiap alasan rayuan hendaklah menyatakan dengan ringkas isi penghakiman yang dirayukan itu dan hendaklah mengandungi butir-butir yang jelas tentang undang-undang atau fakta-fakta yang mengenainya rayuan itu dibuat dan, kecuali dengan kebenaran Mahkamah yang mendengar rayuan itu, perayu tidak boleh dibenarkan semasa pendengaran rayuan itu bersandar kepada apa-apa alasan selain alasan-alasan yang dinyatakan dalam alasan rayuan itu”.

Oleh yang demikian, kami akan merujuk kepada alasan rayuan yang relevan sahaja dengan hujahan Perayu.

[10] Dalam kes ini, Perayu mendakwa Hakim Bicara telah terkhilaf apabila membuat keputusan bahawa Perayu tidak bermastautin atau tinggal dalam Selangor. Perayu dalam hujahnya menyatakan bahawa beliau tinggal di Kajang Selangor dan setiap hari keluar jam 5.00 pagi untuk ke Port Dickson bagi bekerja dan balik lewat malam setiap hari. Keadaan waktu kerja sedemikian menyebabkan Perayu kurang bergaul dengan jiran-jiran setempatnya.

[11] Responden dalam menjawab hujah Perayu tersebut, menyatakan bahawa isu yang menjadi asas bagi bantahan awal tersebut bukanlah berkenaan pihak Perayu tinggal di Kajang dan bekerja di Port Dickson, sebaliknya adalah berdasarkan kepada maklumat yang diperolehi daripada Perayu sendiri semasa memberi keterangan pada 13/12/2017. Perayu ketika prosoding perbicaraan telah memberi keterangan bahawa Perayu tinggal di Port Dickson Negeri Sembilan lebih 5 tahun.

[12] Responden telah memasukkan bantahan awal pada 8/3/2018, membantah alamat Perayu dan menyatakan bahawa Perayu sebenarnya tinggal di Port Dickson Negeri Sembilan. (m.s 18 Rekod Rayuan). Ini diakui sendiri oleh Perayu dengan menyatakan bahawa dia tinggal di Port Dickson Negeri Sembilan sudah lebih 5 tahun. (m.s 41 Rekod Rayuan).

[13] Apabila Perayu sendiri menyatakan tinggal di Port Dickson Negeri Sembilan sudah lebih 5 tahun, maka isu yang timbul disini ialah bila sebenarnya tempoh Perayu tinggal di alamat No 46, Jalan 1/12, Taman Puncak Utama, 43000 Kajang Selangor, memandangkan alamat dalam dokumen pengenalan sementara Perayu menggunakan alamat di Kajang, dan apakah status tempat tinggal tersebut.

[14] Berdasarkan Afidavit Sokongan Suhaimi bin Ismail, Pengurus Bahagian Pendaftaran Muallaf MAIS yang diikrarkan pada 7/3/2018 (m.s 41 Rekod Rayuan), alamat rumah yang digunakan oleh Perayu yang tertera di dalam dokumen pengenalan semmentaranya, iaitu No 46, Jalan 1/12, Taman Puncak Utama, 43000 Kajang Selangor semasa menfailkan kes di Mahkamah Tinggi Syariah tersebut adalah didiami oleh sebuah keluarga India. Semasa siasatan dibuat terhadap rumah di alamat tersebut, orang yang tinggal disitu memperkenalkan diri sebagai Puan Janama yang telah menetap di alamat tersebut lebih kurang 15 tahun. Beliau tidak mengenali Perayu dan tidak pernah menerima apa-apa surat atas nama Perayu dihantar ke rumah dan alamat selama ini.

[15] Dalam hal ini Responden turut berhujah bahawa pengiraan tempoh “sudah lima (5) tahun tinggal di Port Dickson” sebagaimana keterangan Perayu tersebut adalah bermula sekurang-kurangnya pada tahun 2013 dari tempoh keterangan Perayu di Mahkamah pada 13/12/2017. Ini secara dasarnya menunjukkan bahawa ketika pemfailan tuntutan oleh Perayu pada 15/4/2016, Perayu sudah pasti tinggal di Port Dickson Negeri Sembilan dan bukannya di Kajang Selangor.

[16] Hakim Bicara dalam memutuskan isu ini membuat dapatan bahawa Mahkamah Tinggi Syariah tidak berbidangkuasa mendengar tuntutan Perayu atas alasan Perayu tidak bermatautin atau tinggal di Kajang Selangor. Kewujudan Perayu dan alamat tempat tinggal Perayu seperti dokumen pengenalan semmentaranya telah dinafikan sendiri oleh mereka yang tinggal di alamat No 46, Jalan 1/12, Taman Puncak Utama, 43000 Kajang Selangor, maka sudah pasti Perayu tidak pernah tinggal di alamat tersebut. Hakim Bicara juga berpuas hati dengan keterangan Perayu dalam Mahkamah bahawa beliau tinggal di Port

Dickson, dan juga apabila siasatan oleh wakil Responden terhadap alamat No 46, Jalan 1/12, Taman Puncak Utama, 43000 Kajang Selangor tersebut adalah didiami oleh orang yang tidak mengenali Perayu selama tempoh lebih kurang 15 tahun.

[17] Dalam hal ini, kami bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara yang merujuk kepada kes Jihan Yeoh lawan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Kes Rayuan No. 14600-043-0619-2014 (belum dilaporkan). Isu bidang kuasa adalah penting untuk diputuskan terlebih dahulu kerana ia akan menentukan sah atau tidak sesuatu perintah itu dikeluarkan. Tempat tinggal, permastautinan atau lazim tinggal adalah isu yang perlu diutamakan bagi menentu sahnya sesuatu prosiding perbicaraan sebelum perintah terhadap tuntutan Perayu diberikan.

[18] Kami seterusnya merujuk kepada kes Noraini A/P Imara Musa, Kes Rayuan No. 05000-043-0003-2019 (belum dilaporkan) dan kes Hirajan A/L Gudu, Kes Rayuan No. 05000-043-0012-2018 (belum dilaporkan) di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Sembilan. Kami bersetuju dan memperkukuhkan dapatan kedua-dua kes tersebut yang menjelaskan bahawa Mahkamah Tinggi Syariah tidak mempunyai bidangkuasa untuk mendengar permohonan Perayu apabila Perayu gagal membuktikan bahawa beliau mempunyai hak dan *locus-standi* di sisi undang-undang untuk memulakan tindakan di Mahkamah Tinggi Syariah Seremban.

[19] Kami juga mendapati tindakan wakil Responden yang membuat siasatan ke rumah di alamat No 46, Jalan 1/12, Taman Puncak Utama, 43000 Kajang Selangor dan hasil mendapati tidak ada yang mengenali Perayu adalah selari dengan keterangan Perayu sendiri bahawa beliau telah tinggal di Port Dickson Negeri

Sembilan lebih 5 tahun. Kami dapati Perayu juga tidak mengemukakan keterangan sokongan yang kukuh seperti saksi atau dokumen yang membuktikan bahawa Perayu sebenarnya tinggal di Kajang Selangor. Perayu hanya bergantung kepada dokumen pengenalan sementara yang beralamat di Kajang Selangor sedangkan ianya tidaklah menjadi rujukan muktamad kepada Mahkamah apabila timbul keraguan dalam isu pemastautinan.

[20] Ini selaras dengan prinsip dalam undang-undang Islam, di mana orang yang mendakwa hendaklah membuktikan hak dan kepentingannya serta bertujuan untuk mempertahankan dan menuntut hak dan kepentingan tersebut dari pihak yang didakwa. Ibn Qudamah dalam kitabnya "al-Mughni libni Qudamah, jld 9, hal. 271" menegaskan:-

"dakwaan pada syarak ialah menyandarkan seseorang kepada dirinya bahawa dia berhak terhadap sesuatu yang ada pada tangan atau tanggungan orang lain"

Menurut Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya "Nizam al-Qada' fi al-Syari'at al-Islamiah", beliau menyatakan sepertimana berikut:-

"Dakwaan menurut istilah kehakiman Islam ialah perkataan yang diterima oleh hakim. Orang yang berkata demikian adalah bertujuan untuk menuntut haknya yang tertentu terhadap orang lain ketika berlaku perbalahan atau persengketaan atau mempertahankan hak dirinya".

[21] Sehubungan dengan itu, dalam kes ini dapatan kami keputusan yang telah dibuat oleh Hakim Bicara adalah betul dan keputusan tersebut tidak perlu kepada campur tangan daripada Mahkamah Rayuan ini. Kami bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara apabila memutuskan Perayu tidak bermastautin atau tinggal di kajang Selangor dan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam tidak mempunyai bidangkuasa mendengar tuntutan Perayu.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Nota Prosiding, Afidavit dan Penghujahan kedua-dua pihak, **MAKA** Kami dengan sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu DITOLAK

Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
-
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
2. **YA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor